

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5992/2539

บริษัท เอ็กซ์ ไทย จำกัด

โจทก์

ผู้ซื้อ ทรัพย์

โจทก์

นาย จำรัส เกียรติวงศ์ โดยนายสันหัต

เกียรติ วงศ์

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

นาย เดโช เพชรมาลัยกุล

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 515

เงินที่ผู้ซื้อทรัพย์วางต่อศาลในวันประมูลซื้อทรัพย์เป็นเงินที่ผู้ซื้อทรัพย์ใช้ราคาทรัพย์ที่ประมูลได้จึงไม่เป็นการสมสิทธิ์ของผู้ซื้อทรัพย์นับแต่วันที่วางเงินต่อศาล ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยจากเงินดังกล่าว

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่และสัญญาจำนอง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 3,556,200 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมหากไม่ชำระให้ยึดที่ดินที่จำเลยจำนองตราไว้เป็นประกันหนี้โจทก์รวม 50 โฉนด ออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาโจทก์จึงขอให้บังคับคดี และนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินรวม 50 โฉนดดังกล่าวออกขายทอดตลาด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2532นาย

จำรัส เกียรติก้อง เป็นผู้ซื้อที่ดินทั้ง 50 โฉนดได้จากการขายทอดตลาดในราคา 1,770,000 บาท จำเลยยื่นคำร้องว่าที่ดินของจำเลยทั้ง 50 โฉนด มีราคาประเมินที่ใช้เป็นทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประมาณ 7,500,000 บาทแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้เพียง 1,750,000 บาทเพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีกับโจทก์ร่วมกันกดราคาซื้อและดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกเลิกการขายทอดตลาดและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดใหม่ ผู้ซื้อทรัพย์อุทธรณ์ ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ นายจำรัส เกียรติก้อง ผู้ซื้อทรัพย์ถึงแก่กรรมนายสันทัต เกียรติก้อง ทายาทของผู้ซื้อทรัพย์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต และเมื่อศาลอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ซื้อทรัพย์แล้ววินิจฉัยว่า จำเลยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวตามคดีล้มละลายหมายเลขดำที่ ล. 5/2532คดีหมายเลขแดงที่ ล. 3/2532 ของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 26กรกฎาคม 2532 และศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532 จำเลยยอมหมดอำนาจที่จะดำเนินกิจการของตนต่อไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้นมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์ของจำเลย จำเลยยื่นคำร้องอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ภายหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยแล้ว จึงเป็นการดำเนินคดีโดยไม่มีอำนาจพิพากษากลับให้ยกคำร้องของจำเลย คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

ผู้ซื้อทรัพย์ยื่นคำร้องว่า เป็นผู้ซื้อที่ดินทั้ง 50 โฉนดของจำเลยจากการขายทอดตลาดดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2532ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2534 เงินที่ผู้ซื้อทรัพย์วางไว้จึงเป็นเงินของผู้ซื้อทรัพย์ เพราะศาลชั้นต้นยกเลิกการขายทอดตลาดแล้ว ผู้ซื้อทรัพย์ขอเงินที่วางศาลจำนวน 1,770,000 บาท คืบ แต่ศาลชั้นต้นไม่คืนให้ บัดนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า การขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2532เป็นการขายที่ชอบด้วยกฎหมายและผู้ซื้อทรัพย์ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ซื้อมาเป็นของผู้ซื้อทรัพย์

เรียบร้อยแล้วผู้ซื้อทรัพย์สินประสงค์ขอคืนดอกเบี้ยจากเงินที่ศาลชั้นต้นไม่สั่งคืนให้ผู้ซื้อทรัพย์สิน นับจากวันที่ผู้ซื้อทรัพย์สินวางเงินต่อศาลชั้นต้นจนถึงวันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินถอนเงินไปจากการบังคับคดีทั้งหมด ตามอัตราดอกเบี้ยที่ศาลชั้นต้นได้รับจากธนาคารเพราะเป็นดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินของผู้ซื้อทรัพย์สินขอให้สั่งคืนดอกเบี้ยทั้งหมดแก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน

ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องของผู้ซื้อทรัพย์สินแล้วมีคำสั่งว่าเงินที่ผู้ซื้อทรัพย์สินวางศาลเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาที่ดินแม้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดแต่ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกคำร้องของจำเลยแล้ว เงินที่ผู้ซื้อทรัพย์สินวางศาลจึงมิใช่กรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทรัพย์สินอีกต่อไป ผู้ซื้อทรัพย์สินย่อมไม่มีสิทธิได้รับดอกผลจากเงินดังกล่าวอีก ยกคำร้อง

ผู้ซื้อทรัพย์สินอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาผู้ซื้อทรัพย์สินมีว่า เงินจำนวน 1,770,000 บาท ที่ผู้ซื้อทรัพย์สินวางต่อศาลชั้นต้นในวันประมูลซื้อทรัพย์สินได้นั้น ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทรัพย์สินหรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 515 บัญญัติว่า "ผู้สุ่ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสดเมื่อการซื้อขายบริบูรณ์หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ในคำโฆษณาบอกขาย"ดังนั้นเงินจำนวน 1,770,000 บาท เป็นเงินที่ผู้ซื้อทรัพย์สินใช้ราคาทรัพย์สินที่ประมูลได้ เงินจำนวนดังกล่าวจึงไม่เป็กรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทรัพย์สินแล้ว นับแต่วันที่ผู้ซื้อทรัพย์สินวางต่อศาลแม้จำเลยจะยื่นคำร้องว่าการขายทอดตลาดดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่ผลที่สุดศาลอุทธรณ์ก็พิพากษาว่า

การขายทอดตลาดชอบด้วยกฎหมาย เมื่อได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้ผู้ซื้อทรัพย์สินแล้ว เงินจำนวนดังกล่าวจึงเป็นเงินที่ใช้ราคาทรัพย์สินในวันที่วางเงินต่อศาลชั้นต้น การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเมื่อคดีไม่ถึงที่สุด เงินจำนวนดังกล่าวก็ไม่กลับมาตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทรัพย์สิน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามชางกูร-อร่าม หุตางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>